6. ஒரு நிறுமத்தில் பணியாற்றும் இயக்குனர் அல்லது முக்கிய மேலாண்மை அதிகாரிகளின் உறவினர்

7. 20 க்கும் மேற்பட்ட நிறுமங்களுக்கு தணிக்கை செய்யும் ஒரு நபர் (ரூ.100 கோடிக்கு குறைவாக செலுத்தப்பட்ட முதலுடைய தனிநபர் நிறுவனம், சிறு நிறுவனம், உறங்கும் நிறுவனம், தனியார் நிறுவனத்திற்கு 20 நிறுமத் தணிக்கையிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது).

8. மோசடியில்ஈடுபட்டதற்காகநீதிமன்றத்தால் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை பெற்ற ஒருவர்.

9. ஆலோசனை மற்றும் சிறப்பு சேவைகளில் ஈடுபடும் நபர்.

9.4 தணிக்கையாளர் நியமனம் [பிரிவு 139]



9.4.1 அரசு நிறுமத்தில் தணிக்கையாளர் நியமனம்

நிறும சட்டம், 2013-ன் வரையறையின் படி அரசு நிறுமம் [பகுதி 2 (45)] என்பது

"நிறுமத்தின் செலுத்தப்பட்ட பங்கு மூலதனத்தில் 51% க்கும் மேலாக மத்திய அல்லது மாநில அரசு அல்லது அரசாங்கங்கள் அல்லது பகுதியாக மத்திய அரசு மற்றும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாநில அரசாங்கங்கள் வைத்திருப்பதாகும்."

1. முதல் தணிக்கையாளர் நியமனம் [பிரிவு 139 (7)]

- அரசு நிறுமத்தின் முதல் தணிக்கையாளர் நிறுமம் பதிவு செய்த 60 நாட்களுக்குள் இந்தியத் தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கையாளரால் நியமிக்கப்படுவார்.
- அவ்வாறு 60 நாட்களுக்குள் இந்தியத் தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கையாளர் நியமிக்கவில்லை எனில் இயக்குனரவை முதல் தணிக்கையாளரை அடுத்த 30 நாட்களுக்குள் நியமிக்க வேண்டும்.
- இயக்குனரவை முதல் தணிக்கையாளரை நியமிக்க தவறினால், நிறும உறுப்பினர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டு அவர்களால் சிறப்பு பொது கூட்டத்தில் 60 நாட்களுக்குள் நியமிக்க வேண்டும்.
- முதல் தணிக்கையாளர் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் முடியும் வரை பணியிலிருப்பார்.

AGM - ஆண்டு பொதுக் கூட்டம்
BOD - இயக்குநரவை
C&AG - இந்தியத் தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கையாளர்
DOR- பதிவு தேதி
EGM - சிறப்பு பொது கூட்டம்

2. அடுத்த தணிக்கையாளர் நியமனம் [பிரிவு 139 (5)]

அரசு நிறுமத்தில் நிதி ஆண்டு துவங்கி 180 நாட்களுக்குள் இந்தியத் தலைமைக் கணக்குத் தணிக்கையாளரால் அடுத்த தணிக்கையாளர் நியமிக்கப்படுவார். அவர் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் முடியும் வரை பணியிலிருப்பார்.

3. தற்காலிக காலியிடத்தில் நியமனம் [பிரிவு 139 (8)]

அரசு நிறுமத்தில் தணிக்கையாளர் தற்காலிக காலியிடங்கள் நியமனம் 30

Auditing_TAM_Chapter-09.indd 144 17-12-2019 15:47:42